

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2144/2539

นาย สิทธิไชย เจิดแสงจันทร์ กับพวก

นาย สุทธิ เจิดแสงจันทร์

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 95 (3)

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ.2499 มาตรา 7, มาตรา 8

ข้อหาความผิดฐานใช้เอกสารปลอมซึ่งต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีต้องฟ้อง และได้ตัวผู้กระทำความผิดมาศาลภายใน10ปีนับแต่วันกระทำความผิดจำเลยกระทำความผิดเมื่อวันที่3ธันวาคม2527วันสุดท้ายของอายุความ10ปีคือวันที่3ธันวาคม2537แม้ว่าเจ้าพนักงานตำรวจจับจำเลยได้เมื่อวันที่28พฤศจิกายน2537และพนักงานสอบสวนอนุญาตให้จำเลยประกันตัวไปในวันเดียวกันต่อมาพนักงานอัยการขอผิดฟ้องโดยไม่ได้นำตัวจำเลยส่งศาลในวัน ที่30พฤศจิกายน2537แม้ศาลอนุญาตให้ผิดฟ้องได้ก็ยังถือไม่ได้ว่าได้ตัวจำเลยมาอยู่ในอำนาจศาลแล้วเพราะไม่มีการส่งมอบตัวจำเลยต่อศาลเมื่อโจทก์ยื่นฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้ในวันที่2ธันวาคม2537โดย ไม่ได้ ตัวจำเลยมาศาล จนกระทั่งถึงวันที่7มีนาคม2538อันเป็นวันนัดไต่สวนมูลฟ้องโจทก์ก็ไม่มีตัวจำเลยมาศาลคดีโจทก์จึงขาดอายุความ

โจทก์ ฟ้อง ว่า เมื่อ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2527 เวลา ใด ไม่ปรากฏ ชัดจำเลย
ได้ ปลอม หนังสือ ยินยอม ทั้ง ฉบับ จำนวน 1 ฉบับ โดย จำเลย เป็นผู้ เขียน
ลายมือชื่อ และ ชื่อสกุล ของ โจทก์ ทั้ง สี่ และ นางสาว เพ็ญศรี ลง ใน ช่อง ลง
ลายมือชื่อ ยินยอม ใน หนังสือ ยินยอม ดังกล่าว ซึ่ง โจทก์ทั้ง สี่ และ นางสาว เพ็ญ
ศรี มิได้ ลงลายมือชื่อ ยินยอม แต่อย่างใด และ ต่อมา วันที่ 3 ธันวาคม 2527 เวลา
กลางวัน จำเลย ได้ นำ หนังสือ ยินยอมดังกล่าว ไป ใช้ อ้าง และ แสดง ต่อ
เลขาธิการ คณะกรรมการ อาหาร และ ยาเจ้าหน้าที่ กอง ควบคุม อาหาร และ ยา
กระทรวงสาธารณสุข เพื่อ ขอรับอนุญาต ขาย ยาแผนปัจจุบัน ผลิต ยา แผน โบราณ
ขาย ยา แผน โบราณ และ ขอต่อ ใบอนุญาต ขาย ยาแผนปัจจุบัน ประจำปี 2528
แทน นาง เอ้าสี มารดา ผู้ถึงแก่กรรม โดย จำเลย รู้ อยู่ แล้ว ว่า เป็น เอกสาร ที่
ปลอม ขึ้นโดย ประการ ที่ น่า จะ เกิด ความเสียหาย แก่ โจทก์ ทั้ง สี่ นางสาว เพ็ญ
ศรี และ ผู้อื่น ทำให้ เลขาธิการ คณะกรรมการ อาหาร และ ยา เจ้าหน้าที่กอง
ควบคุม อาหาร และ ยา กระทรวงสาธารณสุข อนุญาต ให้ จำเลย ขาย ยาแผน
ปัจจุบันผลิต ยา แผน โบราณ ขาย ยา แผน โบราณ และ ต่อ ใบอนุญาต ขาย ยา
แผนปัจจุบันประจำปี 2528 ได้ จน ถึง บัดนี้ ขอให้ ลงโทษ ตาม ประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 264, 268, 91 ศาลชั้นต้น ตรวจ คำฟ้อง แล้ว มี คำสั่ง ว่า ข้อหา ปลอม
เอกสาร โจทก์มิได้ ฟ้อง ภายใน อายุความ ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
95(3) สิทธิ นำคดีอาญา มา ฟ้อง ย่อม ระวัง ไป ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 39(6) ยกฟ้อง เฉพาะ ข้อหา นี้ และ นัด ใต้สวน มูลฟ้อง เฉพาะ
ข้อหาใช้ เอกสารปลอม ต่อมา ถึง วันนัด ใต้สวน มูลฟ้อง (วันที่ 7 มีนาคม
2538)ศาลชั้นต้น งด ใต้สวน มูลฟ้อง แล้ว พิพากษายก ฟ้อง โจทก์ ทั้ง สี่ อุทธรณ์
ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน โจทก์ ทั้ง สี่ ฎีกา โดย ผู้พิพากษา ซึ่ง ลงชื่อ ใน คำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์ อนุญาต ให้ ฎีกา ใน ปัญหาข้อเท็จจริง ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า
"ปัญหาข้อกฎหมาย ที่ จะ วินิจฉัย มี ว่าคดี โจทก์ ทั้ง สี่ ใน ข้อหา ความผิด ฐาน ใช้

เอกสารปลอม ขาดอายุความ หรือไม่เห็นว่า ข้อหา ความผิด ฐาน ใช้ เอกสารปลอม ตาม ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 268 วรรคหนึ่ง ประกอบ ด้วย มาตรา 264 วรรคหนึ่ง ต้อง ระวังโทษจำคุก ไม่เกิน สาม ปี หรือ ปรับ ไม่เกิน หก พัน บาท หรือ ทั้ง จำ ทั้ง ปรับ นั้นมี กำหนด อายุความ ฟ้องร้อง 10 ปี นับแต่ วัน กระทำ ความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 95(3) ที่ บัญญัติ ว่า "ใน คดีอาญา ถ้า มิได้ฟ้อง และ ได้ ตัว ผู้กระทำ ความผิด มา ยัง ศาล ภายใน กำหนด ดัง ต่อไป นี้ นับแต่ วัน กระทำ ความผิด เป็น อัน ขาดอายุความ (3) สิบ ปี สำหรับ ความผิดต้อง ระวังโทษ จำคุก กว่า หนึ่ง ปี ถึง เจ็ด ปี " เมื่อ ปรากฏว่า จำเลยต้อง หา ว่า กระทำ ความผิด ข้อหา ฐาน ใช้ เอกสารปลอม เมื่อ วันที่ 3 ธันวาคม 2527 ต่อมา วันที่ 28 พฤศจิกายน 2537 เจ้าพนักงาน ดำรวจจับ จำเลย ได้ แล้ว ส่งมอบ จำเลย แก่ พนักงานสอบสวน ใน วันเดียว กัน นี้พนักงานสอบสวน อนุญาต ให้ จำเลย ประกัน ตัว ไป วันที่ 30 พฤศจิกายน 2537 พนักงานอัยการ ขอคัดฟ้อง โดย ไม่ได้ นำตัว จำเลย ส่ง ศาล แม้ ศาลชั้นต้นจะ อนุญาต ให้ คัดฟ้อง ได้ ก็ ตาม ก็ ยัง ถือไม่ได้ว่า ได้ ตัว จำเลย มา อยู่ ในอำนาจศาล แล้ว เพราะ ไม่มี การ ส่งมอบ ตัว จำเลย ต่อ ศาล ดังนั้น แม้โจทก์ ทั้ง สี่ จะ ยื่นฟ้อง จำเลย ใน วันที่ 2 ธันวาคม 2537 แต่ โจทก์ ทั้ง สี่ ก็ ยัง ไม่ได้ ตัว จำเลย มา ศาล จน กระทั่ง วันที่ 7 มีนาคม 2538 ซึ่งเป็น วัน นัด ไต่สวน มูลฟ้อง โจทก์ ทั้ง สี่ ก็ ไม่ได้ นำตัว จำเลย มา ศาลเมื่อ นับ ระยะเวลา ตั้งแต่ วันที่ จำเลย กระทำ ความผิด คือ วันที่ 3 ธันวาคม 2527 วัน สุดท้าย ของ อายุความ 10 ปี ก็ คือ วันที่ 3 ธันวาคม 2537 โจทก์ ทั้ง สี่ ก็ มิได้ ตัว จำเลย มา ส่ง มอบ แก่ ศาล คดี โจทก์ ทั้ง สี่ ใน ข้อหา ความผิด ฐาน ใช้ เอกสารปลอม จึง ขาดอายุ ความ ฟ้องร้องศาลล่าง ทั้ง สอง วินิจฉัย คดี ชอบแล้ว ฎีกา ของ โจทก์ ทั้ง สี่ ฟังไม่ ขึ้น " พิพากษายืน

(ยรรยง ปานุราช-ยงยุทธ ธารีสาร-นิวัฒน์ แก้วเกิดเคน)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

คดีนี้มีอายุความฟ้องร้อง10ปีโจทก์ต้องยื่นฟ้องและได้ตัวจำเลยมายังศาลภายในกำหนด10ปีนับแต่วันกระทำความผิดแต่โจทก์คดีนี้เพียงได้ฟ้องจำเลยภายในอายุความโดยไม่ได้ตัวจำเลยมาศาลจนกระทั่งถึงวันนัดไต่สวนมูลฟ้องซึ่งพ้นกำหนด10ปีแล้วโจทก์ก็ยังไม่ได้ตัวจำเลยมาศาลคดีจึงขาดอายุความส่วนข้อวินิจฉัยของศาลฎีกาที่ว่าอัยการขอคัดฟ้องโดยไม่ได้นำตัวจำเลยมาศาลแม้ศาลชั้นต้นจะอนุญาตให้คัดฟ้องได้ก็ตามก็ยังไม่ถือว่าได้ตัวจำเลยมาอยู่ในอำนาจศาลแล้วเพราะไม่มีการส่งมอบตัวจำเลยต่อศาลนั้น ผู้หมายเหตุเข้าใจว่าคดีนี้เป็นการฟ้องขอให้ลงโทษฐานใช้เอกสารปลอมมีระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน6,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับจึงเป็นคดีอยู่ในอำนาจของศาลแขวงซึ่งตามพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาตรา7นั้นเมื่อมีการจับตัวผู้ต้องหาได้พนักงานอัยการต้องฟ้องภายในกำหนดเวลา72ชั่วโมง(กำหนดเวลา72ชั่วโมงนี้ขณะที่ทำหมายเหตุมีการแก้ไขกฎหมายให้เป็นกำหนดเวลา48ชั่วโมงรอเพียงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเท่านั้น)หากไม่สามารถฟ้องได้ทันภายในกำหนดเวลาดังกล่าวต้องไปขอคัดฟ้องต่อศาล(ศาลอนุญาตให้คัดฟ้องได้ไม่เกิน5คราวๆละไม่เกิน6วัน)โดยมาตรา7นี้มีได้กำหนดให้ต้องนำตัวผู้ต้องหามาศาลในการขอคัดฟ้องและตามมาตรา8กำหนดให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการมีอำนาจควบคุมผู้ต้องหา นับแต่เวลาที่จับตัวได้ไม่เกินกำหนดเวลา72ชั่วโมงเช่นกันหากไม่สามารถฟ้องผู้ต้องหาภายในกำหนดเวลา72ชั่วโมงพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการก็จะหมดอำนาจควบคุมแต่ก่อน

ครบกำหนดเวลา 72 ชั่วโมง พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการมีสิทธิขอฝากขังได้ โดยยื่นคำร้องขอฝากขังพร้อมกับคำร้องขอคัดฟ้องตามมาตรา 8 ซึ่งการขอคัดฟ้องและการขอฝากขังพร้อมกันนี้เองที่ มาตรา 8 กำหนดให้ต้องนำตัวผู้ต้องหามาศาลด้วยและเฉพาะกรณีที่ศาลอนุญาตให้ฝากขังเท่านั้นที่จะถือว่ามีการส่งมอบตัวจำเลยต่อศาล และถือว่าจำเลยเข้ามาอยู่ในอำนาจของศาลแล้ว แม้ภายหลังที่ศาลอนุญาตให้ฝากขังแล้ว จำเลยจะได้รับอนุญาตจากศาลให้ประกันตัวหรือหลบหนีไปก็ตาม มีผลว่าหากต่อมามีการยื่นฟ้องจำเลยต่อศาล พนักงานอัยการหรือผู้เสียหายที่ฟ้องคดีเองแล้วแต่กรณี เพียงแต่ฟ้องภายในกำหนดเวลาตามมาตรา 7 โดยไม่จำเป็นต้องมีตัวจำเลยมาศาลอีกแต่อย่างใดก็ตาม หากพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการอนุญาตให้ผู้ต้องหาประกันตัวในระยะเวลาใดภายในกำหนดเวลา 72 ชั่วโมงที่ตนมีอำนาจควบคุม (พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการมีอำนาจให้ผู้ต้องหาประกันตัวได้รวมแล้วไม่เกิน 6 เดือน ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความในศาลแขวง มาตรา 4 ประกอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 113 แต่อย่างไรก็ตาม ต้องอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความในศาลแขวง มาตรา 7 คือไม่เกิน 30 วัน) แม้ภายหลังจะครบกำหนดเวลา 72 ชั่วโมงตาม มาตรา 8 พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการก็ไม่ต้องนำตัวผู้ต้องหามาขอฝากขังต่อศาลอีกแต่ พนักงานอัยการยังคงมีหน้าที่ต้องฟ้องผู้ต้องหาภายในกำหนด เวลา 72 ชั่วโมงตามมาตรา 7 หากไม่สามารถฟ้องผู้ต้องหาต่อศาลทันภายในกำหนด เวลาดังกล่าว พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการก็ต้องมาขอคัดฟ้องตาม มาตรา 7 ต่อไป และในกรณีนี้แม้ศาลจะอนุญาตให้คัดฟ้องได้ก็ไม่ถือว่าผู้ต้องหาอยู่ใน อำนาจศาลแล้ว เพราะการที่พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการให้ประกันตัวไปดัง กล่าวถือว่าตัวผู้ต้องหายังอยู่ในอำนาจของพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการดัง นั้นเมื่อปรากฏว่าคำพิพากษาศาลฎีกานี้จำเลยได้รับอนุญาตจากพนักงานสอบสวนให้ ประกันตัวไปภายในกำหนดเวลา 72 ชั่วโมงนับแต่เวลาจับตัวจำเลยได้จึงเป็นเหตุให้

พนักงานอัยการเพียงแต่ขอผิดฟ้องโดยมิได้ขอฝากขังด้วยพนักงานอัยการจึงไม่จำเป็นต้องนำตัวจำเลยมาศาลในวันขอผิดฟ้องและเมื่อไม่ได้นำตัวจำเลยมาขอฝากขังจึงไม่ถือว่าตัวจำเลยอยู่ในอำนาจของศาลมีคำพิพากษาที่วินิจฉัยว่าจำเลยอยู่ในอำนาจของศาลแล้วคือคำพิพากษาศาลฎีกาที่1735/2514(ประชุมใหญ่)วินิจฉัยว่าในคดีอาญาถ้าได้ฟ้องและได้ตัวผู้กระทำความผิดมายังศาลด้วยอายุความจึงจะหยุดนับแต่ถ้าไม่ได้ตัวจำเลยมาศาลแม้จะยื่นฟ้องแล้วอายุความก็ยังคงเดินอยู่ ศาลชั้นต้นได้รับฝากขังผู้ต้องหาไว้จากพนักงานสอบสวนและออกหมายขังไว้แล้วผู้ต้องหาหลบหนีไปเสียก่อนโจทก์ยื่นฟ้องกรณีเช่นนี้นับได้ว่าจำเลยเป็นผู้อยู่ในอำนาจศาลในคดีนี้แล้วศาลชั้นต้นชอบที่จะรับฟ้องของโจทก์ไว้ดำเนินการต่อไป ?สมภาพบัวยังยืน?